

74-13
Fwd: Обращение от Подивиловой Т.В от 23.01.25 г.

Яндекс  360

23 января 2025 г., 11:40

От кого: «Отдел служебного документооборота Администрации города Челябинска»
<mail@cheladmin.ru>

Кому: «Управление по работе с обращениями граждан и организаций»
<pisma@cheladmin.ru>

----- Пересылаемое сообщение -----

23.01.2025, 11:32, ООО Аванта (awanta@mail.ru):

Кому: mail@cheladmin.ru (mail@cheladmin.ru);

Тема: Обращение от Подивиловой Т.В от 23.01.25 г.;

----- Конец пересылаемого сообщения -----

- Обращение от Подивиловой Т.В от 23.01.2025 г.pdf

Администрация г. Челябинска УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
Входящий № 24-13
Дата: 24.01.2025

В Администрацию г. Челябинска
Управление экологии и природопользования
Управление жилищно-коммунального
хозяйства г. Челябинска
от Подвильовой Татьяны Васильевны,
проживающей по адресу: 454001, г. Челябинск
ул. Братьев Кашириных 104а, кв. № 99.

На № 2658-6/1:

На № 2658-6 от 22.01.25 г.

На ваш ответ на мое обращение сообщаю.

1. Довожу до сведения Администрацию г. Челябинска, что Городская жилищная инспекция г. Челябинска НЕ ЗНАКОМА с редакцией решения городской Думы г. Челябинска № 16/32 от 22.12.15 г., поэтому проигнорировала мое требование привлечь УК ООО «ДЕЗ Калининского р-на» к ответственности за ненадлежащее содержание контейнерной площадки. Копию ответа инспекции, исх № 64394 от 27.12.24 г., прилагаю.

Поэтому, 15.01.2025 г, я ПОВТОРНО направила соответствующее обращение в инспекцию с приложением выписки п. 141 Решения думы № 16/32 и письма Администрации Калининского р-на г. Челябинска, исх № 2747 (Копию прилагаю), в котором указано, что участок, на котором расположена контейнерная площадка, относится к придомовой территории МКД по ул. Бр Кашириных. 104А

2. ООО «ЦКС» при заключении договора на вывоз ТКО с ООО «Агроторг», ИП Искорцев Д.М, ООО «Просто кухня», ИП Соляникова О.И, ООО «Лабиринт -Челябинск» на ООО «Агроторг», ИП Искорцев Д.М, ООО «Просто кухня», ИП Соляникова О.И, ООО «Лабиринт -Челябинск», в нарушении пп 1.4.5 п. 88 Правил благоустройства, утвержденных Решением городской думы № 16/32 от 22.12.2015 г. предоставило право пользования контейнерной площадкой по адресу ул. Бр Кашириных, 104.

Право предоставлено БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ МКД по ул. Бр Кашириных, 104 а, в лице УК ООО «ДЕЗ Калининского р-на».

Никаких расходов по содержанию контейнерной площадки, вышеуказанные коммерческие организации, НЕ НЕСУТ.

Контейнерная площадка по ул. Бр Кашириных, 104 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям п. 4 санПиН 2.1.3684-21, согласно которых контейнерные площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 20 и не более 100 м до многоквартирных жилых домов, иметь ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Вчерашний ветер весь мусор с контейнерной площадки перегнал к 1-му подъезду нашего дома. Собственниками кв № 33 и № 39 сделаны соответствующие фото и переданы заявки в диспетчерскую службу УК.

3. Перенести площадку - это НЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ собственников, это ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения санитарных норм, утвержденных СанПином 2.1.3684-21, п. 4

Согласно Постановлению Пленума ВАС (Высший Арбитражный Суд) РФ № 6464/10 от 29.09.10 г., нормы содержания дома, как объекта, должны осуществляться УК независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение ОСС помещений.

Администрация г. Челябинска УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ	
Входящий №	24-13
Дата:	24.01.2025

Либо перечисленные коммерческие организации выделяют денежные средства на организацию и содержание контейнерной площадки по ул. Бр Кашириных, 104, либо лишаются ПРАВА пользования нашей площадкой, содержание которой оплачивается собственниками нашего МКД.

Других вариантов решения данного вопроса НЕТ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 20 п. 19 РК РФ, я вынуждена лично обратиться к меру г. Челябинска Ложкину Алексею Александровичу с просьбой обязать Управление экологии и природопользования и Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Челябинска подготовить **ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ** ответ с указанием принятых мер по устранению указанных нарушений Правил благоустройства, утвержденных Решением городской думы № 16/32 от 22.12.2015 г., с указанием сроков по их устранению и с указанием ответственных лиц, осуществляющих контроль за выполнением принятых мер.

Контроль за санитарным состоянием контейнерной площадки возложен на собственника помещения № 39 . Копию соответствующего письма от 21.01.2025 г., направленного в УК, прилагаю.

С уважением, Председатель совета МКД,
собственник



Подвилова Т.В
23.01.25 г.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Воровского ул., 5а, г. Челябинск, 454092, тел. (351) 263-48-91, факс 263-48-91

22.01.2025 № 2658-6

На _____ от _____

Подвиловой Т. В.
ул. Братьев Кашириных, 104А, кв. 99
г. Челябинск, 454001
awanta@mail.ru

Уважаемая Татьяна Васильевна!

На Ваше обращение, поступившее на рассмотрение в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска, по существу поставленных вопросов, в рамках компетенции сообщаем.

В соответствии с пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, управляющие организации, отвечают перед собственниками помещений многоквартирного дома за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором управления.

Согласно нормам жилищного законодательства, обязанность по надлежащему содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе своевременной уборки территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием, организации вывоза отходов, оборудования контейнерной площадки для накопления ТКО, является обязанностью управляющей организации, осуществляющей по договору управление (эксплуатацию) многоквартирным домом.

В случае нарушения содержания общего имущества, ненадлежащего предоставления коммунальных услуг, собственники помещений многоквартирного дома должны обратиться непосредственно в управляющую организацию, осуществляющую по договору управление домом. Ответственность за неисполнение своих обязательств по договору управления несет управляющая организация.

Учитывая, что собственниками многоквартирного дома по адресу: ул. Братьев Кашириных, 104А ограничения для использования указанной контейнерной площадки не установлены, основания для отказа в праве доступа на пользование сторонними лицами данной контейнерной площадки отсутствуют.

В свою очередь, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска проинформировало ООО «Центр коммунального Сервиса» (далее - ООО «ЦКС») об усилении контроля за своевременным вывозом ТКО с контейнерных площадок, также до управляющих организаций доведена информация о необходимости своевременного выполнения работ по уборке прилегающей к контейнерной площадке территории после вывоза ТКО региональным оператором.

ООО «ЦКС» является самостоятельным юридическим лицом и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска не располагает информацией о договорных отношениях между ООО «ЦКС» и потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Для получения информации о заключенных договорах ООО «ЦКС», Вы вправе обратиться в адрес Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЦКС» (ул. Карла Маркса, 73, тел. 200 33 83).

Полномочия органов местного самоуправления установлены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в области жилищных правоотношений ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации. В связи с этим, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска в рамках действующих полномочий не вправе вмешиваться во взаимоотношения между собственниками помещений многоквартирного дома и управляющей организацией, другими юридическими лицами, а также принимать в отношении них какие-либо меры воздействия.

Функции надзора за исполнением законодательства в сфере использования и эксплуатации жилищного фонда осуществляет Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (ул. Елькина, 112, телефон: 727 78 88).

В силу статьи 11 Гражданского кодекса РФ, статьи 3 Гражданского процессуального кодекса РФ защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в судебном порядке на основании заявления заинтересованного лица.

Заместитель
начальника Управления



А. И. Кочерещенко

Юлия Владимировна Щергина
Тамара Николаевна Чернявская
264 31 02





**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ул. Елькина, 112А, Челябинск, 454048, Российская Федерация. Тел. (351) 727-78-88, факс (351) 727-78-98
E-mail: og@gzhi.chy74.ru, ОГРН 1147451012400, ИНН/КПП 7451374918/745101001

271224

№

64394

Подивиловой Т.В.

На № 35575-в от 02.12.2024

454001, г. Челябинск,
Ул. Братьев Кашириных 104 а,
кв. № 99

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», рассмотрев Ваше обращение, по существу поставленных вопросов и в рамках установленных полномочий, сообщает.

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 в состав общего имущества включается земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства.

Согласно данным Публичной кадастровой карты по состоянию на 23.12.2024 земельный участок придомовой территории, на котором расположена контейнерная площадка (г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 104 а), не сформирован и в отношении его не проведен государственный кадастровый учет. Таким образом, указанная земля не зарегистрирована в качестве объекта общей долевой собственности (не относится к общедомовому имуществу). Территория контейнерной площадки не входит в состав общего имущества многоквартирных домов, так как отсутствуют признаки ее относимости к общему имуществу указанных многоквартирных домов.

Учитывая вышеизложенное, на основании части 2 статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации, обустройство контейнерной площадки в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, а также осуществление управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, отнесено к полномочиям органов местного самоуправления – администрации Челябинского городского округа.

Начальник
Челябинского территориального отдела

Баймурзина А.А.,
727-78-15

С.А. Бавин



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Кирова ул., д. 10, г. Челябинск, 454084
Тел.: (351) 729-99-91, факс: (351) 791-65-92
e-mail: mail@kalinindmin.ru

Подивиловой Т. В.

awanta@mail.ru

2024 № 2747
На № _____ от _____

Ответ на обращение

Уважаемая Татьяна Васильевна!

В Администрацию Калининского района города Челябинска поступило письмо из Администраций города Челябинска по вопросу содержания придомового тротуара по адресу ул. Братьев Кашириных 104-а.

Согласно данным Публичной кадастровой карты дом № 104-а по ул. Братьев Кашириных находится на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0602004:253. Участок, о котором говорится в обращении, относится к придомовой территории, предназначенной для эксплуатации многоквартирного жилого дома, так как ширина дома с торцевой части составляет 12 метров, а ширина отсечёванного земельного участка составляет 23 метра, куда входит, соответственно, газон и тротуар со стороны подъездов. (измерения прилагаются)

Администрация Калининского района города Челябинска не полномочна проводить мероприятия по содержанию придомовой территории по вышеуказанному адресу. Вопрос восстановления нарушенного благоустройства находится в зоне ответственности собственников помещений многоквартирного дома либо организации, осуществляющей управление/эксплуатацию многоквартирными домами ООО «ДЭЗ Калининского района».

Расходование средств бюджета на благоустройство придомовых территорий, находящихся на содержании организации, осуществляющей управление/эксплуатацию многоквартирными домами, недопустимо, так как будет означать нецелевое использование бюджетных средств.

Исходя из вышеизложенного, Вам следует обратиться в управляющую организацию, обслуживающую Ваш дом.

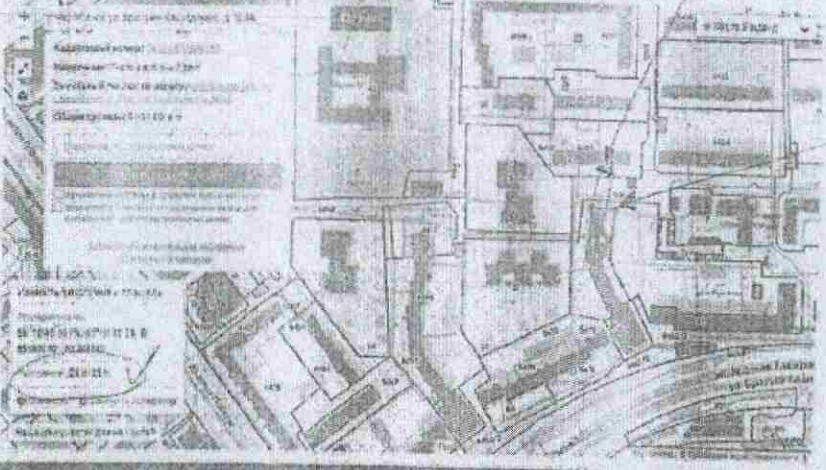
Исполняющий обязанности главы
Администрации Калининского района

Ю. Л. Лапшина
729 99 91 (доб. 264)

А. В. Аксенов

Публичная кадастровая карта России (с 2011 года)

Посмотреть больше информации о кадастровых объектах можно, проверив адрес собственности и описание



Руководителю ООО «ЦКС»
454091 г. Челябинск
ул. К. Маркса, 38, офис 201

от Подвильовой Татьяны Васильевны,
проживающей по адресу: 454001, г. Челябинск
ул. Братьев Кашириных 104а, кв. № 99.

На № 44614 от 19.12.2024 г.

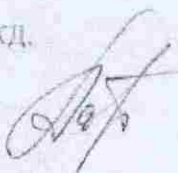
ПОВТОРНО сообщая, что согласно Решения Городской думы № 16/32 от 22.12.2015 г. п. 1.4.4 и 88 Правил благоустройства коммерческие организации вправе использовать контейнерную площадку МКД при условии наличия договора с УК на ремонт и содержание ОД имущества в МКД, в котором оговорены условия внесения платы за содержание и ремонт ОД имущества.

Либо, предприниматели должны сами принять на себя обязательства по содержанию контейнерных площадок.

ПОВТОРНО ПРОШУ направить ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ ответ на основании КАКИХ НОРМАТИВНЫХ документов. ООО «ЦКС» определило пользователями контейнерной площадки по адресу: г. Челябинск ул. Бр Кашириных, 104 ООО «Агроторг», ИП Искорцев, ООО «Просто кухня» и ИП Соляникова О.И и ООО «Лабиринт-Челябинск».

Дополнительно информирую, что контейнерная площадка по указанному адресу **расчитана на 5 контейнеров** и не соответствует требованиям п.4 СанПина 2.193684-21.

С уважением, Председатель совета МКД,
собственник



Подвильова Т.В.
20.12.24 г.

Исполнительному директору УК
ООО «ДЕЗ Калининского р-она»
Иванову Д.В.

от Подвильовой Татьяны Васильевны,
проживающей по адресу: 454001, г. Челябинск
ул. Братьев Кашириных 104а, кв. № 99.

**Касается контроля за санитарным
состоянием контейнерной площадки.**

Настоящим сообщая, наш МКД является пользователем контейнерной площадки по адресу г. Челябинск, ул. Бр Кашириных, 104.

Контейнерная площадка не соответствует требованиям п. 4 санПиН 2.1.3684-21, согласно которых контейнерные площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 20 и не более 100 м до многоквартирных жилых домов, иметь ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Согласно ПП № 290 п. 26.1, содержание контейнерной площадки входит в статью «Содержание и ремонт ОД имущества», плата за которую ЕЖЕМЕСЯЧНО начисляется УК ООО «ДЕЗ Калининского р-на» и предъявляется собственникам к оплате.

Согласно Решения городской Думы г. Челябинска № 16/32 от 30.05.23 г. п. 141 раз. 5, создание и содержание контейнерной площадки на придомовой территории осуществляется УК вне зависимости от постановки земельного участка на кадастровый учет.

По решению совета дома, контроль за санитарным состоянием контейнерной площадки осуществляет член совета нашего МКД, собственник помещения № 39 (Галина Павловна, тел: 8-912-084-88-71), в обязанность которой входит информировать УК о ненадлежащем санитарном состоянии площадки путем подачи соответствующей заявки в диспетчерскую службу (268-95-20)

На основании вышеизложенного, ПРОШУ содержать контейнерную площадку в надлежащем санитарном состоянии и оперативно реагировать на поданные заявки от собственников о ненадлежащем санитарном состоянии площадки.
Факт отработанной заявки, ПРОШУ оформлять соответствующим Актом, согласно Приказа Минстроя № 761/пр от 26.10.2015 г, Приложение № 2.

Дополнительно ПРОШУ, вышеизложенную информацию, довести до работников диспетчерской службы.

С уважением, Председатель совета МКД,
собственник



Подвильова Т.В
21.01.25 г.

Региональные операторы по обращению с ТКО

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами

на территории Челябинской области

ООО «Центр коммунального сервиса»	Челябинский кластер:	Соглашение между Министерством экологии Челябинской области и ООО «Центр коммунального сервиса» об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера Челябинской области от 05.03.2018 г.	cks174.ru 8 (351) 200-33-83
	Кунашакский МР, Красноармейский МР, Челябинский ГО, Коркинский МР, Еткульский МР, Еманжелинский МР, Копейский ГО, Сосновский МР, Троицкий ГО Пластовский МР, Увельский МР, Троицкий МР, Октябрьский МР, Южноуральский ГО	Информация о конкурсном отборе регионального оператора размещена в информационной системе ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) в разделе: «Главная/ Реестры/ Реестры информации по обращению с твердыми коммунальными отходами/ Информация о конкурсах по отбору региональных операторов»	Телефоны горячей линии: 8(351)200-33-83

"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(ред. от 28.06.2021, с изм. от 28.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2022)

**ЖК РФ Статья 20. Государственный жилищный надзор,
муниципальный жилищный контроль и общественный
жилищный контроль**

19. В целях обеспечения прав и законных интересов граждан может осуществляться общественный жилищный контроль, субъектами которого могут являться общественные объединения, иные некоммерческие организации, **советы многоквартирных домов**, другие заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.